

TEMA 11. La protección por muerte y supervivencia

► **ACTUALIZACIÓN 2026 · TEMA 11 — NUEVO 2026 (cuantías): mínimas de viudedad con cargas familiares +11,4 %; pensión SOVI no concurrente: 599,60 €/mes — 8.394,40 €/año. Sin cambios estructurales en el régimen jurídico.**

ÍNDICE DEL TEMA

1. 1. LA PROTECCIÓN POR MUERTE Y SUPERVIVENCIA
2. 2. HECHO CAUSANTE
3. 3. PRESTACIONES
4. 4. REQUISITOS PARA LAS PRESTACIONES DE VIUEDAD, ORFANDAD Y
5. 4.1. SUJETOS CAUSANTES
6. 4.2. BENEFICIARIOS. CONDICIONES PARA PERCIBIR PRESTACIONES
7. 5. CUANTÍA DE LAS PRESTACIONES
8. 5.1. PENSIÓN VITALICIA DE VIUEDAD
9. 5.2. PRESTACIÓN TEMPORAL DE VIUEDAD
10. 5.3. PENSIÓN DE ORFANDAD
11. 5.4. PRESTACIÓN DE ORFANDAD
12. 5.5. PENSIÓN EN FAVOR DE FAMILIARES
13. 5.6. SUBSIDIO EN FAVOR DE FAMILIARES
14. 5.7. LÍMITE DE LA SUMA DE LAS CUANTÍAS DE LAS PENSIONES POR MUERTE Y 15. 6.
- COMPATIBILIDAD
16. 6.1. COMPATIBILIDAD DE LAS PRESTACIONES DE VIUEDAD
17. 225 LGSS)
18. 224.3 LGSS)
19. 6.3. PRESTACIONES EN FAVOR DE FAMILIARES
20. 7. SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN
21. 7.2. EXTINCIÓN
22. 8. NORMAS ESPECÍFICAS PARA CASOS DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y
23. 8.1. INDEMNIZACIÓN ESPECIAL A TANTO ALZADO EN LOS CASOS DE MUERTE POR 24. 9.
- EFFECTOS ECONÓMICOS DE LAS PRESTACIONES
25. 10. AUXILIO POR DEFUNCIÓN

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE TEMA?

Las prestaciones por muerte protegen a quienes dependían del fallecido. La pensión de viudedad (52%/70%), la orfandad (20% por hijo) y sus compatibilidades son los datos más examinados. Los requisitos del causante y los plazos de solicitud también son habituales en test.

Palabras clave: Viudedad · Orfandad · 52% · 70% · Auxilio defunción · Hecho causante

causante. Requisitos para las prestaciones de viudedad, orfandad y en favor de familiares. Cuantía de las prestaciones.

Compatibilidad. Suspensión y Extinción. Normas específicas en caso de muerte derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional. Efectividad económica de las prestaciones. El auxilio por defunción.

1. LA PROTECCIÓN POR MUERTE Y SUPERVIVENCIA

El régimen jurídico de la protección por muerte y supervivencia se contiene en las siguientes normas jurídicas:

- Texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre (LGSS). Concretamente, la protección por muerte y supervivencia aparece regulada en el capítulo XIV del título II, «Régimen general de la Seguridad Social», del citado texto refundido.
- Decreto 3158/1966, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento general que determina la cuantía de las prestaciones económicas del Régimen general de la Seguridad Social y condiciones para el derecho a las mismas.
- Orden de 13 de febrero de 1967 por la que se establecen normas para la aplicación y desarrollo de las prestaciones de muerte y supervivencia del Régimen general de la Seguridad Social.

2. HECHO CAUSANTE.

Según el artículo 3 de la Orden de 13 de febrero de 1967, estas prestaciones se entenderán causadas en la fecha en que se produzca el fallecimiento del sujeto causante, salvo:

- Para la pensión de orfandad cuando el beneficiario sea hijo póstumo, en cuyo caso se entenderá causada en la fecha de su nacimiento.
- En el supuesto de las personas desaparecidas en accidente, en cuyo caso la fecha del hecho causante será la del accidente, siempre que las prestaciones se soliciten dentro del plazo de los 180 días naturales siguientes a la expiración del plazo de 90 días naturales tras dicho accidente.

3. PRESTACIONES.

El artículo 216 de la LGSS dispone que, en caso de muerte, cualquiera que fuere la causa, se otorgará, según los supuestos, alguna o algunas de las prestaciones siguientes:

- a) Auxilio por defunción.
- b) Pensión vitalicia de viudedad.
- c) Prestación temporal de viudedad.
- d) Pensión de orfandad.
- e) Prestación de orfandad.
- f) Pensión vitalicia o, en su caso, subsidio temporal en favor de familiares.

En caso de muerte, causada por accidente de trabajo o enfermedad profesional, se concederá, además, una indemnización a tanto alzado.

4. REQUISITOS PARA LAS PRESTACIONES DE VIUEDAD, ORFANDAD Y EN FAVOR DE FAMILIARES

4.1. SUJETOS CAUSANTES

El artículo 217 de la LGSS delimita a los sujetos causantes de estas prestaciones:

- a) Las personas incluidas en el régimen general que estén afiliadas y en alta o en situación asimilada a la de alta en el momento del hecho causante.

b) No obstante, también podrá causar las prestaciones por muerte y supervivencia

(salvo el auxilio por defunción) quien en la fecha del fallecimiento no esté en situación de alta o asimilada a la de alta, pero reúna un periodo mínimo de cotización de 15 años.

c) Los perceptores de los subsidios de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, nacimiento y cuidado de menor o riesgo durante la lactancia natural, que cumplan el periodo de cotización que, en su caso, esté establecido.

d) Los titulares de pensiones contributivas de jubilación e incapacidad permanente.

Este artículo contempla, además, dos supuestos especiales:

- Presunción de fallecimiento por contingencia profesional: se reputarán de derecho muertos a consecuencia de accidente de trabajo o de enfermedad profesional quienes tengan reconocida por tales contingencias una incapacidad permanente absoluta o la condición de gran inválido.

Si no se da el supuesto previsto en el párrafo anterior, deberá probarse que la muerte ha sido debida al accidente de trabajo o a la enfermedad profesional. En caso de accidente de trabajo dicha prueba solo se admitirá si el fallecimiento hubiera ocurrido dentro de los 5 años siguientes a la fecha del accidente.

En caso de enfermedad profesional se admitirá tal prueba cualquiera que sea el tiempo transcurrido.

- Desaparición con ocasión de accidente: los trabajadores que hubieran desaparecido con ocasión de un accidente, sea o no de trabajo, en circunstancias que hagan presumible su muerte y sin que se hayan tenido noticias suyas durante los 90 días naturales siguientes al del accidente, podrán causar las prestaciones por muerte y supervivencia, excepción hecha del auxilio por defunción.

Además de los requisitos citados en este apartado, en determinados supuestos se requiere también que el causante haya completado un periodo de cotización que se detallará al examinar cada una de dichas prestaciones.

4.2. BENEFICIARIOS. CONDICIONES PARA PERCIBIR PRESTACIONES

4.2.1. Pensión vitalicia de viudedad

1. Cónyuge superviviente (art. 219 de la LGSS).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 219 de la LGSS, el cónyuge supérstite será beneficiario de la pensión de viudedad en los siguientes supuestos:

a) Causante en situación de alta o asimilada al alta en el momento del fallecimiento (incluye a los perceptores de los subsidios de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, nacimiento y cuidado de menor o riesgo durante la lactancia natural):

- Si la causa de la muerte fuera un accidente, sea o no de trabajo, o una enfermedad profesional, no se exigirá que el causante reúna ningún periodo previo de cotización.

- Si la causa de la muerte fuera una enfermedad común: se requiere que hubiera completado un periodo de cotización de 500 días, dentro de los 5 años inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante de la pensión. En los supuestos en que la pensión se cause desde una situación de alta o de asimilada a la de alta sin obligación de cotizar, el periodo de cotización de 500 días deberá estar comprendido dentro de los 5 años inmediatamente anteriores a la fecha en que cesó la obligación de cotizar.

b) Si el sujeto causante a la fecha de fallecimiento no se encontrara en alta ni en situación asimilada a la de alta, como ya se ha indicado al examinar los requisitos generales del sujeto causante, en estos casos es necesario que hubiera completado un periodo mínimo de cotización de 15 años.

En los supuestos excepcionales en que el fallecimiento del causante derivara de enfermedad común, no sobrevenida tras el vínculo conyugal, se requerirá, además, que el matrimonio se hubiera celebrado con

un año de antelación como mínimo a la fecha del fallecimiento o, alternativamente, la existencia de hijos comunes. No se exigirá dicha duración del vínculo matrimonial cuando en la fecha de celebración del mismo se acreditara un periodo de convivencia con el causante, en los términos establecidos en el artículo 221.2 de la LGSS, que, sumado al de duración del matrimonio, hubiera superado los

2 años.

En el caso de que el causante sea titular de pensiones contributivas de jubilación e incapacidad permanente, no se requiere un periodo previo de cotización.

2. Supuesto de separación, divorcio o nulidad matrimonial (art. 220 de la LGSS)

a) En los casos de separación o divorcio, concurriendo los requisitos en cada caso exigidos en el artículo 219 de la LGSS, el derecho a la pensión de viudedad corresponderá a quien sea o haya sido cónyuge legítimo, en este último caso siempre que no hubiera contraído nuevas nupcias o hubiera constituido una pareja de hecho (en los términos que más adelante se detallan).

Además, en estos supuestos de personas divorciadas o separadas judicialmente se requiere que sean acreedoras de la pensión compensatoria a que se refiere el artículo 97 del Código Civil y esta quedará extinguida a la

muerte del causante. En el supuesto de que la cuantía de la pensión de viudedad fuera superior a la pensión compensatoria, aquella se disminuirá hasta alcanzar la cuantía de esta última.

Sin embargo, el precepto establece la siguiente excepción: en todo caso tendrán derecho a la pensión de viudedad las mujeres que, aun no siendo acreedoras de pensión compensatoria, pudieran acreditar que eran víctimas de violencia de género en el momento de la separación judicial o el divorcio mediante sentencia firme, o archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento; en defecto de sentencia, a través de la orden de protección dictada a su favor o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género, así como por cualquier otro medio de prueba admitido en derecho.

b) Si habiendo mediado divorcio, se produjera una concurrencia de beneficiarios con derecho a pensión, esta será reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivido por cada uno de ellos con el causante, garantizándose, en todo caso, el 40% a favor del cónyuge superviviente o, en su caso, del que, sin ser cónyuge, conviviera con el causante en el momento del fallecimiento y resultara beneficiario de la pensión en condición de pareja de hecho.

c) En caso de nulidad matrimonial, el derecho a la pensión de viudedad corresponderá al superviviente al que se le haya reconocido el derecho a la indemnización a que se refiere el artículo 98 del Código Civil, siempre que no hubiera contraído nuevas nupcias o hubiera constituido una pareja de hecho en los términos a que se refiere el artículo siguiente. Dicha pensión será reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivido con el causante, sin perjuicio de los límites que puedan resultar por la aplicación de lo previsto en el apartado anterior en el supuesto de concurrencia de varios beneficiarios.

3. Supuesto de pareja de hecho (art. 221.1 del TRLGSS):

También tienen derecho a la pensión de viudedad quienes, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 219 del TRLGSS, se encuentren unidos al causante en el momento de su fallecimiento como pareja de hecho, considerando como tal la constituida, con análoga relación de afectividad a la conyugal, por quienes, no hallándose impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial con otra persona ni constituida pareja de hecho, y acrediten, mediante el correspondiente certificado de

empadronamiento, una convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante y con una duración ininterrumpida no inferior a 5 años, salvo que existan hijos en común, en

cuyo caso solo deberán acreditar la constitución de la pareja de hecho de conformidad con lo previsto en el párrafo siguiente.

La existencia de pareja de hecho se ha de acreditar mediante certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento público en el que conste la constitución de dicha pareja. Tanto la mencionada inscripción como la formalización del correspondiente documento público deberán haberse producido con una antelación mínima de 2 años con respecto a la fecha del fallecimiento del causante.

Cuando la pareja de hecho constituida se extinga por voluntad de uno o ambos convivientes, el posterior fallecimiento de uno de ellos solo dará derecho a pensión de viudedad con carácter vitalicio al superviviente cuando, además de concurrir los requisitos exigidos en cada caso en el artículo 219, no haya constituido una nueva pareja de hecho, requiriéndose además que la persona supérstite sea acreedora de una pensión compensatoria y que esta se extinga con motivo de la muerte del causante.

La pensión compensatoria deberá estar determinada judicialmente o mediante convenio o pacto regulador entre los miembros de la pareja otorgado en documento público, siempre que para fijar el importe de la pensión se haya tenido en cuenta la concurrencia en el perceptor de las mismas circunstancias relacionadas en el artículo 97 del Código Civil.

En el supuesto de que la cuantía de la pensión de viudedad fuera superior a la pensión compensatoria, aquella se disminuirá hasta alcanzar la cuantía de esta última.

En todo caso, tendrán derecho a la pensión de viudedad las mujeres que, aun no siendo acreedoras de pensión compensatoria, pudieran acreditar que eran víctimas de violencia de género en el momento de la extinción de la pareja de hecho mediante sentencia firme, o archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento; en defecto de sentencia, a través de la orden de protección dictada a su favor o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de ser víctima de violencia de género, así como por cualquier otro medio de prueba

admitido en derecho.

4. Impedimento para ser beneficiario (art. 231 del TRLGSS):

No podrá tener la condición de beneficiario de las prestaciones de muerte y supervivencia que hubieran podido corresponderle, quien fuera condenado por sentencia firme por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, cuando la víctima fuera el sujeto causante de la prestación.

Se prevé también la suspensión cautelar del abono de las prestaciones de muerte y supervivencia cuando recaiga resolución judicial de la que se deriven indicios racionales de que el sujeto investigado es responsable de un delito doloso de homicidio, si la víctima fuera el sujeto causante de la prestación, con efectos del día primero del mes siguiente de la comunicación. Si tiene conocimiento, antes o durante el trámite del procedimiento para el reconocimiento, procederá a su reconocimiento si concurrieran todos los restantes requisitos, con suspensión cautelar de su abono (art. 232 de la LGSS).

Durante la suspensión del pago de una pensión de viudedad, se podrán hacer efectivas las obligaciones de alimentos a favor de los titulares de pensión de orfandad o en favor de familiares, siempre que dichos titulares hubieran de ser beneficiarios de los incrementos a que se refiere el artículo 233 si finalmente recayera sentencia firme condenatoria. La cantidad a percibir por cada uno de los pensionistas de orfandad o en favor de familiares no podrá superar el importe que, en cada momento, le hubiera correspondido por dicho incremento.

Por su parte, la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, establece que quien fuera condenado, por sentencia firme, por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas o de

lesiones, perderá la condición de beneficiario de la pensión de viudedad que le corresponda dentro del sistema público de pensiones cuando la víctima de dichos delitos fuera la causante de la pensión, salvo que, en su caso, medie reconciliación entre ellos.

En tales casos, la pensión de viudedad que hubiera debido reconocerse incrementará las pensiones de orfandad, si las hubiese, siempre que tal incremento esté establecido en la legislación reguladora del régimen de

Seguridad Social de que se trate.

4.2.2. Prestación temporal de viudedad

Conforme al artículo 222 del TRLGSS, cuando el cónyuge o la pareja de hecho superviviente no pueda acceder al derecho a pensión de viudedad por no acreditar, respectivamente, que su matrimonio con el causante ha tenido una duración de un año o por la inexistencia de hijos comunes, o que su inscripción como pareja de hecho en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o su constitución mediante documento público se han producido con una antelación mínima de 2 años respecto de la fecha del fallecimiento del causante, pero concurren el resto de requisitos enumerados en el artículo 219 del TRLGSS, tendrá derecho a una prestación temporal en cuantía igual a la de la pensión de viudedad que le hubiera correspondido y con una duración de 2 años.

4.2.3. Pensión de orfandad

Se ha de distinguir dos supuestos: los hijos del causante y los hijos aportados al matrimonio por el cónyuge supérstite.

1. Hijos del causante (art. 224 de la LGSS):

a) Cualquiera que sea la naturaleza de su filiación, siempre que al tiempo del fallecimiento sean menores de 21 años o mayores que tengan reducida su capacidad de trabajo en un porcentaje valorado en grado de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, y el causante reuniera los siguientes

requisitos:

- Encontrarse en alta o situación asimilada a la de alta, sin requerirse en estos casos periodo de cotización.
- Si en la fecha del fallecimiento no se encontrase en alta o en situación asimilada a la de alta, se requiere que hubiera completado un periodo mínimo de cotización de 15 años.
- Ser titular de pensión contributiva de jubilación o de incapacidad permanente.

b) Podrá ser beneficiario de la pensión de orfandad, siempre que en la fecha del fallecimiento del causante fuera menor de 25 años, el hijo del causante que no efectúe un trabajo lucrativo por cuenta ajena o propia, o cuando realizándolo, los ingresos que obtenga resulten inferiores, en cómputo anual, a la cuantía vigente para el salario mínimo interprofesional, también en cómputo anual.

Si el huérfano estuviera cursando estudios y cumpliera los 25 años durante el transcurso del curso escolar, la percepción de la pensión de orfandad se mantendrá hasta el día primero del mes inmediatamente posterior al del inicio del siguiente al curso académico.

c) La pensión de orfandad se abonará a quien tenga a su cargo a los beneficiarios, según determinación reglamentaria.

2. Hijos aportados al matrimonio por el cónyuge supérstite (art. 9.3 del Real Decreto

1647/1997, de 31 de octubre).

Los hijos aportados al matrimonio por el cónyuge supérstite tendrán derecho a la pensión de orfandad (en las mismas condiciones que los hijos del fallecido) siempre que:

- El matrimonio se hubiera celebrado con dos años de antelación a la fecha del fallecimiento.
- Que se pruebe que convivían con el causante y a sus expensas.
- Que no tengan derecho a otra pensión de la Seguridad Social, ni queden familiares con obligación y posibilidad de prestarles alimentos según la legislación civil.

4.2.4. Prestación de orfandad

El artículo 216.3 del TRLGSS (incorporado por la ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer) prevé que, en caso de muerte, tendrán derecho a una prestación de orfandad las hijas e hijos de la causante fallecida como consecuencia de violencia contra la mujer, en los términos en que se defina por la ley o por los instrumentos internacionales ratificados por España, siempre que se hallen en circunstancias equiparables a una orfandad absoluta, en los términos establecidos reglamentariamente.

Los requisitos para acceder a esta prestación son:

- a) Que el fallecimiento del causante se hubiera producido por violencia contra la mujer, en los términos en que se defina por la ley o por los instrumentos internacionales ratificados por España.
- b) Que el beneficiario de la prestación se halle en circunstancias equiparables a una orfandad absoluta con las excepciones establecidas en los artículos 224

y 225 de la LGSS, y que se cumplan los siguientes requisitos:

- Que el causante de la muerte de la mujer sea el padre de los huérfanos.
- Que el causante de la muerte de la mujer sea un agresor distinto del progenitor de los hijos e hijas y la fallecida fuera la progenitora supérstite, el único progenitor conocido o se acredite el abandono del hogar del otro progenitor.

c) No reunir los requisitos necesarios para causar una pensión de orfandad.

d) Al igual que se exige para la pensión de orfandad, a efectos de la prestación se exige que, en la fecha del fallecimiento del causante, el huérfano fuera menor de 21 años o mayor que tenga reducida su capacidad de trabajo en un porcentaje valorado en grado de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.

e) O que sea mayor de 21 años y menor de 25, siempre que no efectúe un trabajo lucrativo por cuenta ajena o propia o, cuando realizándolo, los ingresos que obtenga resulten inferiores, en cómputo anual, a la cuantía vigente para el salario mínimo interprofesional, también en cómputo anual.

Si el huérfano estuviera cursando estudios y cumpliera los 25 años durante el transcurso del curso escolar, la percepción de la pensión y la prestación de orfandad se mantendrá hasta el día primero del mes inmediatamente posterior al de inicio del siguiente al curso académico.

4.2.5. Pensión en favor de familiares (arts. 40 del Real Decreto 3158/1966 y 22 de la Orden de 13 de febrero de 1967)

- Nietos y hermanos, huérfanos de padre y madre, varones o mujeres, siempre que en la fecha del fallecimiento sean:

— Menores de 18 años o mayores que tengan reducida su capacidad de trabajo en un porcentaje valorado en grado de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.

— Menores de 22 años, cuando no efectúan un trabajo lucrativo o cuando, realizándolo, los ingresos que obtengan, en cómputo anual, no superen el límite del 75 % del salario mínimo interprofesional que se fije en cada momento, también en cómputo anual.

- Madre y abuelas viudas, solteras, casadas, cuyo marido sea mayor de 60 años o esté incapacitado para el trabajo, separadas judicialmente o divorciadas.

- Padre y abuelos con 60 años cumplidos o incapacitados para todo trabajo.
- Hijos y hermanos de pensionistas de jubilación o incapacidad permanente, ambas en su modalidad contributiva, o de aquellos trabajadores que al fallecer reunían los requisitos para el reconocimiento del derecho a pensión de jubilación o de incapacidad permanente (cuyo expediente de incapacidad permanente se encontrara pendiente de resolución), varones o mujeres mayores de 45 años, que estén solteros, viudos, separados judicialmente o divorciados, siempre que acrediten dedicación prolongada al cuidado del causante.

Todos los beneficiarios deberán cumplir, además, los siguientes requisitos:

- Haber convivido con el causante y a sus expensas con 2 años de antelación al fallecimiento de aquel o desde la muerte del familiar con el que convivieran, si esta hubiera ocurrido dentro de dicho periodo.
- No tener derecho a pensión pública.
- Carecer de medios de subsistencia, por tener ingresos económicos iguales o inferiores al salario mínimo interprofesional, y de familiares con obligación y posibilidad de prestarles alimentos.

Están obligados a prestarse alimentos, según lo establecido en los artículos 142 y 143 del Código Civil, los cónyuges, ascendientes y descendientes; los hermanos sólo se deben los "auxilios necesarios para la vida", por lo que quedan excluidos de la obligación de prestar alimentos.

4.2.6. Subsidio en favor de familiares

Son beneficiarios las hijas/os mayores de 25 años y las hermanas/os mayores de 22 años, solteros, viudos, separados judicialmente o divorciados, que sin acreditar las condiciones para ser pensionistas reúnan los requisitos exigidos:

I Haber convivido con el causante y a sus expensas con 2 años de antelación al fallecimiento de aquél o desde la muerte del familiar con el que convivieran, si ésta hubiera ocurrido dentro de dicho periodo. I No tener derecho a pensión pública.

I Carecer de medios de subsistencia, por tener ingresos económicos iguales o inferiores al salario mínimo interprofesional, y de familiares con obligación y posibilidad de prestarles alimentos

5. CUANTÍA DE LAS PRESTACIONES

5.1. PENSIÓN VITALICIA DE VIUDEDAD

Se calcula en función de una base reguladora y de su porcentaje.

5.1.1. Base reguladora (art. 9 de la Orden de 13 de febrero de 1967)

1) Fallecimiento de pensionistas de jubilación o incapacidad permanente

La base reguladora será la misma que sirvió para determinar la pensión de jubilación o incapacidad permanente del fallecido, a la que se aplicará el porcentaje que, en su caso, corresponda. El resultado se incrementa con el importe de las revalorizaciones que, para las pensiones de viudedad, hayan tenido lugar desde la fecha en que se causó la pensión originaria.

2) Fallecimiento de trabajadores:

a) Fallecimiento debido a contingencias comunes:

La base reguladora será el cociente que resulte de dividir por 28 la suma de las bases de cotización del interesado durante un periodo ininterrumpido de 24 meses. Dicho periodo será elegido por los beneficiarios dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante (fallecimiento) de la pensión.

b) Fallecimiento de trabajador, en situación de alta o asimilada, debido a accidente no laboral:

Si el trabajador no hubiese completado un periodo ininterrumpido de 24 meses de cotización en los 15

años anteriores al mes previo al del fallecimiento, la base reguladora será la más beneficiosa de entre las dos siguientes:

- La prevista en el punto anterior.
 - La que resulte de dividir por 28 la suma de las bases mínimas de cotización vigentes en los 24 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del fallecimiento, tomadas estas en la cuantía correspondiente a la jornada laboral contratada en último término por el fallecido.
- c) Fallecimiento por accidente de trabajo o enfermedad profesional: los salarios reales del año anterior al accidente de trabajo, calculados de conformidad con lo dispuesto en el capítulo V del reglamento de accidentes de trabajo, aprobado por decreto de 22 de junio de 1956.

5.1.2. Porcentaje aplicable a la base reguladora (art. 31 del Real Decreto 3158/1966)

A efectos del cálculo del importe de la pensión de viudedad, existen tres porcentajes diferentes aplicables a la correspondiente base reguladora:

- Con carácter general: el 52 % de la base reguladora.
- El 60 %, cuando concurren en el pensionista los siguientes requisitos:
 - Acreditar una edad igual o superior a los 65 años.
 - No tener derecho a otra pensión pública. Respecto de este requisito, se prevé que el incremento— desde el 52 % al 60 %— es compatible con aquellas pensiones públicas, ya sean españolas o extranjeras, cuya cuantía no exceda del importe del mismo. En estos supuestos, el incremento de la pensión de viudedad se abonará exclusivamente por la diferencia entre la cuantía de éste y la de la pensión percibida por el beneficiario.
 - No percibir ingresos por la realización de un trabajo por cuenta ajena o por una actividad por cuenta propia.
 - Que los rendimientos o rentas percibidos por el pensionista (al margen de la propia pensión de viudedad) no superen, en cómputo anual, el límite de ingresos que esté establecido en cada momento para poder ser beneficiario de la pensión mínima de viudedad. (En 2026 9.442,00 euros anuales.)
- El 70% de la base reguladora correspondiente siempre que, durante todo el periodo de percepción de la pensión, se cumplan los siguientes requisitos:
 - a) Que el pensionista tenga cargas familiares. Se entiende que existen cargas familiares cuando:
 - Conviva con hijos menores de 26 años o mayores incapacitados, o menores acogidos. A estos efectos, se considera que existe
 - incapacidad cuando acredite una discapacidad igual o superior al 33
 - %.
 - Los rendimientos de la unidad familiar, incluido el propio pensionista, divididos entre el número de miembros que la componen, no superen, en cómputo anual, el 75 % del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, excluida la parte proporcional de las dos pagas extraordinarias.
 - b) Que la pensión de viudedad constituya la principal o única fuente de ingresos, entendiéndose que se cumple este requisito cuando el importe anual de la pensión (calculada con el porcentaje del 52 %) represente, como mínimo, el 50 % del total de los ingresos del pensionista, también en cómputo anual. A tales efectos, como cuantía de la pensión se tendrá en cuenta también el importe del complemento por mínimos que pudiera corresponder.
 - c) Que los rendimientos anuales del pensionista por todos los conceptos no superen la cuantía resultante de sumar al límite que, en cada ejercicio económico, esté previsto para el reconocimiento de los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, el importe anual que, en cada ejercicio económico, corresponda a la pensión mínima de viudedad con cargas familiares. (En 2026 9.442,00€ +

17.592,40€).

La pensión de viudedad, en cómputo anual, más los rendimientos anuales del pensionista, no pueden exceder el límite de ingresos del párrafo anterior. En caso contrario, se reducirá la cuantía de la pensión de viudedad a fin de no superar dicho límite.

Los tres requisitos exigidos deben concurrir simultáneamente. La pérdida de uno de ellos motivará la aplicación del porcentaje del 52% con efectos desde el día 1 del mes siguiente a aquél en que deje de concurrir dicho requisito.

5.2. PRESTACIÓN TEMPORAL DE VIUEDAD

Como se ha indicado anteriormente, se trata de una prestación temporal en cuantía igual a la de la pensión de viudedad que le hubiera correspondido y con una duración de 2 años.

5.3. PENSIÓN DE ORFANDAD

La determinación de la cuantía de la prestación se contiene en el artículo 17 de la orden de 13 de febrero de 1967 y es el resultado de aplicar determinado porcentaje a la base reguladora.

La cuantía de la pensión de orfandad consiste en el 20 % de la base reguladora (que es la misma de la pensión de viudedad) para cada huérfano. Existe en este punto un límite máximo: la suma de las pensiones de viudedad y orfandad no podrá exceder de la cuantía de la base reguladora del sujeto causante (esto es, del 100 %).

No obstante, existen los siguientes supuestos en los que dicho porcentaje puede ser incrementado:

- a) En el caso de que a la muerte del causante no exista beneficiario de la pensión de viudedad, la pensión de orfandad se incrementa con el importe resultante de aplicar a la base reguladora el 52 %.
- b) Cuando a la muerte del causante exista algún beneficiario de la pensión de viudedad, la pensión de orfandad que se reconozca puede incrementarse en el importe resultante de aplicar a la base reguladora el porcentaje de pensión de viudedad que no hubiera sido asignado.
- c) Cuando el progenitor sobreviviente fallezca siendo beneficiario de la pensión de viudedad, procederá incrementar el porcentaje de la pensión que tuviera reconocida el huérfano, sumándole el que se hubiere aplicado para determinar la cuantía de la pensión de viudedad extinguida.
- d) Cuando, a tenor de lo establecido en el artículo 231 del Texto Refundido de la

LGSS, el condenado por sentencia firme por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas no pudiese adquirir la condición de beneficiario de la pensión de viudedad, o la hubiese perdido, los hijos del mismo que sean titulares de la pensión causada por la víctima del delito tendrán derecho al incremento previsto reglamentariamente para los casos de orfandad absoluta e) En el supuesto previsto en la disposición adicional primera de la Ley orgánica

1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género (fallecimiento del sujeto causante o lesiones ocasionadas al mismo por causa de violencia de género, con lo que el condenado por estos delitos pierde la condición de beneficiario de la pensión de viudedad, salvo que, en su caso, medie reconciliación entre ellos), la pensión de viudedad que hubiera debido reconocerse incrementará las pensiones de orfandad, si las hubiese, siempre que tal incremento esté establecido en la legislación reguladora del régimen de Seguridad Social de que se trate.

f) Asimismo (art. 233.3 LGSS), las hijas e hijos que sean titulares de la pensión de orfandad causada por la víctima de violencia contra la mujer tienen derecho al incremento previsto reglamentariamente para los casos de orfandad absoluta.

En el supuesto de que hubiera más de una persona beneficiaria de esta pensión, el importe conjunto de las mismas podrá situarse en el 118 por ciento de la base reguladora, y nunca será inferior al mínimo equivalente a la pensión de viudedad con cargas familiares.

El incremento previsto para los casos de orfandad absoluta alcanzará el 70 % de la base reguladora, siempre que los rendimientos de la unidad familiar de convivencia, incluidas las personas huérfanas, dividido por el número de miembros que la componen, no superen en cómputo anual el 75 % del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

En cualquiera de los supuestos anteriores, en el caso de existir varios huérfanos con derecho a pensión, el porcentaje de incremento que corresponda se distribuirá a partes iguales entre todos ellos. En el supuesto de que se hubiesen incrementado las pensiones de orfandad con el porcentaje de la de viudedad y se extinguiera el derecho a la pensión de orfandad de cualquiera de los beneficiarios, la parte de porcentaje de la de viudedad que le hubiese correspondido en su día pasará a incrementar la pensión de orfandad de los restantes beneficiarios.

Los incrementos indicados de la pensión de orfandad en ningún caso podrán dar lugar a que se supere el límite establecido en el artículo 229 de la LGSS (el importe de la base reguladora) para las pensiones por muerte y supervivencia. No obstante, dichos incrementos serán compatibles con la prestación temporal) de viudedad, pudiendo, por tanto, ser reconocidos durante el percibo de esta última.

El límite del 100% establecido con carácter general para la suma de las pensiones de viudedad y orfandad podrá ser rebasado en caso de concurrencia de varias pensiones de orfandad con una pensión de viudedad cuando el porcentaje a aplicar a la correspondiente base reguladora para el cálculo de esta última sea superior al 52 %, si bien, en ningún caso, el importe de la orfandad podrá superar el 20% ni la suma de ellas podrá superar el 48% de la base reguladora que corresponda.

Los incrementos establecidos sólo podrán ser reconocidos con respecto a uno solo de los progenitores, cuando concurren en un mismo beneficiario pensiones causadas por el padre y la madre.

Cuando concurren en un mismo beneficiario pensiones causadas por el padre y la madre, las pensiones originadas por cada uno de los causantes pueden alcanzar hasta el

100% en su de su respectiva base reguladora.

5.4. PRESTACIÓN DE ORFANDAD

La prestación de orfandad se calcula aplicando a la base mínima de cotización de entre todas las existentes vigentes en el momento del hecho causante el 20 %, si bien este porcentaje se sitúa en el 70 % siempre que los rendimientos de la unidad familiar de convivencia, incluidas las personas huérfanas, dividido por el número de miembros que la componen, no superen en cómputo anual el 75 % del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

En el supuesto de que hubiera más de una persona beneficiaria de esta prestación, el importe conjunto de las mismas podrá situarse en el 118 % de la base reguladora, y nunca será inferior al mínimo equivalente a la pensión de viudedad con cargas familiares.

5.5. PENSIÓN EN FAVOR DE FAMILIARES

Consiste en una pensión para cada beneficiario equivalente al 20 % de una base reguladora (la misma que la de viudedad y orfandad), con el límite máximo establecido en el artículo 229 del TRLGSS.

5.6. SUBSIDIO EN FAVOR DE FAMILIARES

Consiste en un subsidio que se abona durante 12 mensualidades, equivalente al 20 % de una base reguladora (la misma que la de viudedad y orfandad).

5.7. LÍMITE DE LA SUMA DE LAS CUANTÍAS DE LAS PENSIONES POR MUERTE Y

SUPERVIVENCIA (ART. 229 DEL TRLGSS)

1. La suma de las cuantías de las pensiones por muerte y supervivencia no podrá exceder del importe de la base reguladora que corresponda, conforme a lo previsto en el artículo 161.2, en función de las

cotizaciones efectuadas por el causante. Esta limitación se aplicará a la determinación inicial de las expresadas

cuantías, pero no afectará a las revalorizaciones periódicas de las pensiones que procedan en lo sucesivo, conforme a lo previsto en el artículo 58.

2. A los efectos de la limitación establecida en este artículo, las pensiones de orfandad tendrán preferencia sobre las pensiones a favor de otros familiares.

Asimismo, y por lo que respecta a estas últimas prestaciones, se establece el siguiente orden de preferencia:

1.º Nietos y hermanos del causante, menores de dieciocho años o mayores incapacitados.

2.º Padre y madre del causante.

3.º Abuelos y abuelas del causante.

4.º Hijos y hermanos del titular de una pensión contributiva de jubilación o incapacidad permanente mayores de cuarenta y cinco años y que reúnan los demás requisitos establecidos.

3. Sin perjuicio de lo previsto con carácter general en este artículo, el límite establecido podrá ser rebasado en caso de concurrencia de varias pensiones de orfandad con una pensión de viudedad cuando el porcentaje a aplicar a la correspondiente base reguladora para el cálculo de esta última sea superior al 52 por ciento, si bien, en ningún caso, la suma de las pensiones de orfandad podrá superar el 48 por ciento de la base reguladora que corresponda.

6. COMPATIBILIDAD

6.1. COMPATIBILIDAD DE LAS PRESTACIONES DE VIUEDAD

El régimen de compatibilidad se contiene en el artículo 223.1 del TRLGSS (también aplicable a la prestación temporal de viudedad):

1. La pensión de viudedad será compatible con cualesquiera rentas de trabajo.

La pensión de viudedad, causada en las condiciones establecidas en el segundo párrafo del artículo 219.1, incluido el supuesto de parejas de hecho, será incompatible con el reconocimiento de otra pensión de viudedad, en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social, salvo que las cotizaciones acreditadas en cada uno de los regímenes se superpongan, al menos, durante quince años.

2. El derecho a pensión de viudedad se extinguirá, en todo caso, cuando el beneficiario contraiga matrimonio o constituya una pareja de hecho en los

términos regulados en el artículo 221, sin perjuicio de las excepciones establecidas reglamentariamente.

3. Lo previsto en el presente artículo resulta de aplicación a la prestación temporal de viudedad.

6.2. COMPATIBILIDAD DE LA PENSIÓN Y LA PRESTACIÓN DE ORFANDAD (Art. 224 y 225 LGSS)

1. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2 del artículo anterior, la pensión o prestación de orfandad será compatible con cualquier renta del trabajo de quien sea o haya sido cónyuge del causante, o del propio huérfano, así como, en su caso, con la pensión de viudedad que aquel perciba.

(Art. 224.2) El derecho a la pensión de orfandad y al incremento previsto reglamentariamente para los casos de orfandad absoluta y, en su caso, a la prestación de orfandad, se suspenderá en el supuesto de

adopción de los hijos e hijas de la causante fallecida como consecuencia de violencia sobre la mujer, cuando los rendimientos de la unidad de convivencia en que se integran, divididos por el número de miembros que la componen, incluidas las personas huérfanas adoptadas, superen en cómputo anual el 75 por ciento del Salario Mínimo

Interprofesional vigente en cada momento, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

Asimismo, cuando la muerte por violencia contra la mujer de la causante de la pensión o prestación de orfandad hubiera sido producida por un agresor distinto del progenitor de los hijos e hijas de la causante, se reconocerá el derecho a la pensión de orfandad con el incremento que correspondiese o, en su caso, la prestación de orfandad, cuando los rendimientos de la unidad de convivencia en que se integran no superen el mismo porcentaje establecido en el párrafo anterior. En otro caso, se suspenderá el derecho a su percibo.

En los supuestos anteriores, la suspensión tendrá efectos desde el día siguiente a aquél en que concurra la causa de la suspensión.

El derecho a la pensión o a la prestación se recuperará cuando los ingresos de la unidad de convivencia no superen los límites señalados anteriormente. La recuperación tendrá efectos desde el día siguiente a aquél en que se modifique la cuantía de los ingresos percibidos, siempre que se solicite dentro de los tres meses siguientes a la indicada fecha. En caso contrario, la pensión o prestación recuperada tendrá una retroactividad máxima de tres meses, a contar desde la solicitud.

En los casos en que se haya mantenido el percibo de la pensión o de la prestación de orfandad, aunque se haya constituido la adopción, la nueva pensión o prestación de orfandad que pudiese generarse como consecuencia del fallecimiento de una de las personas adoptantes, será incompatible con la pensión o prestación de orfandad que se venía percibiendo, debiendo optar por una de ellas.

A los efectos previstos en este artículo, se presumirá la orfandad absoluta cuando se hubiera producido abandono de la responsabilidad familiar del progenitor supérstite y se hubiera otorgado el acogimiento o tutela de la persona huérfana por violencia contra la mujer a favor de terceros o familiares, así como en otros supuestos determinados reglamentariamente.

2. Será de aplicación a las pensiones de orfandad lo previsto, respecto de las pensiones de viudedad, en el segundo párrafo del artículo 223.1, salvo que el fallecimiento se hubiera producido como consecuencia de violencia contra la mujer, en los términos en que se defina por la ley o por los instrumentos internacionales ratificados por España, en cuyo caso será compatible con el reconocimiento de otra pensión de orfandad en cualquiera de los regímenes de

Seguridad Social.

(Art. 223.1) La pensión causada en las condiciones establecidas en el segundo párrafo del artículo 219.1 (aunque el causante, a la fecha de fallecimiento, no se encontrase en alta o en situación asimilada a la de alta), será incompatible con el reconocimiento de otra pensión, en cualquiera de los regímenes de la Seguridad

Social, salvo que las cotizaciones acreditadas en cada uno de los regímenes se superpongan, al menos, durante quince años

3. Podrá ser beneficiario de la pensión de orfandad o de la prestación de orfandad, siempre que en la fecha del fallecimiento del causante fuera menor de veinticinco años, el hijo del causante que no efectúe un trabajo lucrativo por cuenta ajena o propia, o cuando realizándolo, los ingresos que obtenga resulten inferiores, en cómputo anual, a la cuantía vigente para el salario mínimo interprofesional, también en

cómputo anual.

Si el huérfano estuviera cursando estudios y cumpliera los veinticinco años durante el transcurso del curso escolar, la percepción de la pensión y la prestación de orfandad se mantendrá hasta el día primero del mes inmediatamente posterior al de inicio del siguiente al curso académico. (Art.

224.3 LGSS)

4. Los huérfanos incapacitados para el trabajo con derecho a pensión de orfandad, cuando perciban otra pensión de la Seguridad Social en razón a la misma incapacidad, podrán optar entre una u otra. Cuando el huérfano haya sido

declarado incapacitado para el trabajo con anterioridad al cumplimiento de la edad de dieciocho años, la pensión de orfandad que viniera percibiendo será compatible con la de incapacidad permanente que pudiera causar, después de los dieciocho años, como consecuencia de unas lesiones distintas a las que dieron lugar a la pensión de orfandad, o en su caso, con la pensión de jubilación que pudiera causar en virtud del trabajo que realice por cuenta propia o ajena.

(Art. 225.2 LGSS)

5. Asimismo, son compatibles entre sí las pensiones de orfandad causadas por los dos progenitores del beneficiario, aunque en este caso, solamente la causada por uno de ellos podrá incrementarse con el porcentaje correspondiente a la pensión de viudedad. También es compatible con la asignación económica por hijo o menor acogido a cargo.

6. La pensión de orfandad que perciba el huérfano incapacitado para el trabajo que hubiera contraído matrimonio será incompatible con la pensión de viudedad a la posteriormente pudiera tener derecho, y deberá optar entre una y otra.

7. También es compatible con la asignación económica por hijo o menor acogido a cargo.

6.3. PRESTACIONES EN FAVOR DE FAMILIARES

Las pensiones en favor de familiares son incompatibles con la percepción de otras pensiones públicas, sin perjuicio del derecho de opción que asiste al interesado por optar por la que le sea más favorable.

Cuando el causante, a la fecha del fallecimiento, no se encontrase en alta o en situación asimilada a la de alta, son incompatibles con el reconocimiento de otra pensión en favor de familiares, en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social, salvo que las cotizaciones acreditadas en cada uno de los regímenes se superpongan, al menos, durante

15 años.

7. SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN

7.1. SUSPENSIÓN (Art. 232 LGSS)

El abono de las prestaciones de muerte y supervivencia se suspenderá cautelarmente cuando recaiga resolución judicial de la que se deriven indicios racionales de que el sujeto

investigado es responsable de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, si la víctima fuera el sujeto causante de la prestación, con efectos del día primero del mes siguiente a aquel en que le sea comunicada tal circunstancia. Si tiene conocimiento de dicha resolución judicial antes o durante

el trámite del procedimiento para el reconocimiento, procederá a su reconocimiento si concurrieran todos los restantes requisitos, con suspensión cautelar de su abono (art. 232 del TRLGSS).

Durante la suspensión del pago de una pensión de viudedad, se podrán hacer efectivas las obligaciones de alimentos a favor de los titulares de pensión de orfandad o en favor de familiares, siempre que dichos titulares hubieran de ser beneficiarios de los incrementos a que se refiere el artículo 233 del TRLGSS si finalmente recayera sentencia firme condenatoria. La cantidad a percibir por cada uno de los pensionistas de orfandad o en favor de familiares no podrá superar el importe que, en cada momento, le hubiera correspondido por dicho incremento.

El derecho a la pensión de orfandad y al incremento previsto reglamentariamente para los casos de orfandad absoluta y, en su caso, a la prestación de orfandad se suspenderá en el supuesto de adopción de los hijos e hijas de la causante fallecida como consecuencia de violencia sobre la mujer, cuando los rendimientos de la unidad de convivencia en que se integran, divididos por el número de miembros que la componen, incluidas las personas huérfanas adoptadas, superen en cómputo anual el 75 % del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

El derecho a la pensión o a la prestación se recuperará cuando los ingresos de la unidad de convivencia no superen los límites señalados anteriormente. La recuperación tendrá efectos desde el día siguiente a aquel en que se modifique la cuantía de los ingresos percibidos, siempre que se solicite dentro de los 3 meses siguientes a la indicada fecha. En caso contrario, la pensión o prestación recuperada tendrá una retroactividad máxima de 3 meses, a contar desde la solicitud.

La pensión de orfandad es compatible con cualquier renta de trabajo de quien sea o haya sido cónyuge del causante, o del propio huérfano, así como, en su caso, con la pensión de viudedad que aquél perciba. No obstante, debe tenerse en cuenta que:

I Reconocido el derecho a la pensión de orfandad o, en su caso, prolongado su disfrute, aquél queda en suspenso cuando el huérfano beneficiario realice un trabajo por cuenta ajena o propia, en virtud del cual obtenga unos ingresos (se tendrán en cuenta las retribuciones y las prestaciones de Seguridad Social - desempleo, incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad- sustitutivas de aquéllas) que, en

cómputo anual, sean superiores al 100% del SMI que se fije en cada momento, también en cómputo anual, produciéndose los siguientes efectos:

- Si el huérfano es menor de 21 años o tiene reducida su capacidad de trabajo en un porcentaje valorado en un grado de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, la pensión se abonará con independencia de la cuantía de los ingresos que obtenga derivados de su trabajo.
- Si el huérfano es mayor de 21 años, no incapacitado, la pensión de orfandad se suspenderá:
- En la fecha del cumplimiento de los 21 años, únicamente, en aquellos casos en que los ingresos derivados del trabajo que viniese realizando el menor, no incapacitado, superen el límite establecido.
- Desde el día siguiente a aquél en que inicie un trabajo por cuenta ajena o propia (siempre que los ingresos obtenidos del mismo superen el límite establecido), o desde el momento en que los ingresos que se viniesen obteniendo superen dicho límite.

I El derecho a la pensión se recuperará cuando se extinga el contrato de trabajo, cese la actividad por cuenta propia o, en su caso, finalice la prestación por desempleo, incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo o maternidad o, en los supuestos en que se continúe en la realización de una actividad o en el percibo de una prestación, cuando los ingresos derivados de una u otra no superen los límites establecidos.

7.2. EXTINCIÓN

a) La pensión de viudedad se extingue.

1. A tenor de lo dispuesto en el artículo 223.2 del TRLGSS, cuando el beneficiario contraiga matrimonio o constituya una pareja de hecho en los términos regulados en el artículo 221, sin perjuicio de las excepciones establecidas reglamentariamente.

Dichas excepciones se contienen en el artículo 11.1 de la Orden de 13 de febrero de 1967, en la redacción dada por el Real Decreto 1465/2001, que establece que podrán mantener el percibo de la pensión de viudedad, aunque contraigan nuevo matrimonio o constituyan pareja de hecho, los pensionistas de viudedad en quienes concurren los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de 61 años o menor de dicha edad, siempre que, en este último caso, tengan reconocida también una pensión de incapacidad

permanente, en el grado de incapacidad absoluta o de gran invalidez, o acrediten una discapacidad en un grado igual o superior al 65 %.

b) Constituir la pensión o pensiones de viudedad percibidas por el pensionista la principal o única fuente de rendimientos. Se entenderá que la pensión o pensiones de viudedad constituye la principal fuente de rendimientos, cuando el importe anual de la misma o de las mismas represente, como mínimo, el 75 por 100 del total de ingresos de aquél, en cómputo anual. Para el cómputo del indicado porcentaje, se considerará comprendida en la cuantía de la pensión el complemento por mínimos que, en su caso, pudiera corresponder.

c) Tener el matrimonio unos ingresos anuales, de cualquier naturaleza, incluida la pensión o pensiones de viudedad, que no superen dos veces el importe, en cómputo anual, del salario mínimo interprofesional, vigente en cada momento.

En los supuestos en que las cuantías de la pensión o pensiones de viudedad no superen el porcentaje señalado en el párrafo b), pero, sumadas a los demás ingresos percibidos por los dos cónyuges, sobrepasen el límite establecido en el primer párrafo de la presente letra, se procederá a la minoración de los importes de la pensión o pensiones de viudedad, a fin de no superar el límite indicado.

En el caso de que exista más de una pensión de viudedad, la minoración en cada una de ellas se llevará a cabo proporcionalmente a la relación existente entre cada pensión y la suma total de todas ellas.

La nueva pensión de viudedad que pudiese generarse, como consecuencia del fallecimiento del nuevo cónyuge, será incompatible con la pensión o pensiones de viudedad que se venían percibiendo, debiendo el interesado optar por una de ellas.

2. Constituir una pareja de hecho. No obstante, no se extinguirá el derecho a la pensión de viudedad cuando se den los mismos supuestos que los regulados en el apartado 1 para el mantenimiento de la pensión de viudedad en caso de matrimonio.

3. Perderá la condición de beneficiario de la pensión de viudedad aquel que fuera condenado por sentencia firme por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas o de lesiones, cuando la víctima de dichos delitos fuera la causante de la pensión, y salvo que, en el caso de lesiones, medie reconciliación entre ellos. En tales casos, la pensión de

viudedad que hubiera debido reconocerse incrementará las pensiones de orfandad, si las hubiese.

b) La pensión y prestación de orfandad se extinguen por (art. 21 Orden 13 de febrero de 1967):

- Cumplir la edad mínima establecida en cada caso, salvo en el caso de incapacidad para el trabajo, en el grado de absoluta o gran invalidez.

- Cesar la incapacidad que otorgara el derecho a la pensión.

- Adopción, salvo en el caso de fallecimiento de la causante a causa de violencia contra la mujer, en cuyo caso procede la suspensión, si los ingresos de la nueva unidad de convivencia, divididos entre el número de miembros que la componen, superan el 75 % del SMI; en caso contrario, se mantiene la pensión o prestación.
- Contraer matrimonio, salvo que estuviera afectado por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.
- Fallecimiento.

Si al extinguirse la pensión por alguna de las cuatro primeras causas, el beneficiario no ha devengado 12 mensualidades de la misma, le será entregada de una sola vez, la cantidad precisa para completarlas.

c) La pensión en favor de familiares se extingue por las siguientes causas:

- La de los nietos y hermanos: por las mismas causas que la de orfandad.
- La de los ascendientes, hijos y hermanos de pensionistas por:
 - Contraer matrimonio.
 - Fallecimiento.

d) Con carácter general para todas las prestaciones de muerte y supervivencia:

no podrá tener la condición de beneficiario quien fuera condenado por sentencia firme por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, cuando la víctima fuera el sujeto causante de la prestación. La entidad gestora podrá revisar, por sí misma y en cualquier momento, la resolución, viniendo obligado a devolver las cantidades que, en su caso, hubiera percibido por tal concepto. Esta facultad de revisión de oficio no estará sujeta a plazo, si bien la obligación de reintegro del importe

de las prestaciones percibidas prescribirá en el plazo previsto en el artículo

55.3 del TRLGSS (art. 231 de la LGSS).

8. NORMAS ESPECÍFICAS PARA CASOS DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y

ENFERMEDAD PROFESIONAL.

8.1. INDEMNIZACIÓN ESPECIAL A TANTO ALZADO EN LOS CASOS DE MUERTE POR

ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD PROFESIONAL

Se regula en el artículo 227 del TRLGSS y en los artículos 37 del Real Decreto 3158/1966 y 28 y 29 de la Orden de 13 de febrero de 1967.

8.1.1. Beneficiarios

a) En el caso de muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional, el cónyuge superviviente, el sobreviviente de una pareja de hecho en los términos regulados en el artículo 221 (pensión de viudedad de parejas de hecho) y los huérfanos tendrán derecho a una indemnización a tanto alzado, cuya cuantía uniforme se determinará en las normas de desarrollo de esta ley.

En los supuestos de separación, divorcio o nulidad será de aplicación, en su caso, lo previsto en el artículo 220 (pensión de viudedad en los supuestos de separación, divorcio o nulidad matrimonial).

b) Cuando no existieran otros familiares con derecho a pensión por muerte y supervivencia, el padre o la madre que vivieran a expensas del trabajador fallecido, siempre que no tengan, con motivo de la

muerte de este, derecho a las prestaciones a que se refiere el artículo anterior (prestaciones familiares), percibirán la indemnización correspondiente.

8.1.2. Cuantía

- Cónyuge, pareja de hecho o excónyuge divorciado, separado o con nulidad matrimonial, beneficiarios de la pensión de viudedad:

6 mensualidades de la base reguladora de la pensión de viudedad.

En el supuesto de concurrir más de un beneficiario, la distribución de la indemnización se realizará de la misma manera que la pensión de viudedad, incluida la garantía del 40 % de la indemnización a favor del cónyuge sobreviviente o del que, sin serlo, con viviera con el causante y fuera beneficiario de pensión de viudedad.

Si se trata de un solo beneficiario con matrimonio declarado nulo, la cuantía de la indemnización será proporcional al tiempo convivido en matrimonio con el fallecido.

- Huérfanos, beneficiarios de la pensión de orfandad:

1 mensualidad de la base reguladora de la pensión de orfandad.

Más la cantidad que resulte de distribuir entre los huérfanos las 6 mensualidades de la base reguladora de la pensión, si no existe cónyuge, pareja de hecho o excónyuge con derecho a indemnización.

- Padre y/o madre:

9 o 12 mensualidades de la base reguladora de la pensión de viudedad, según existan uno o los dos ascendientes.

9. EFECTOS ECONÓMICOS DE LAS PRESTACIONES

Hay que distinguir los siguientes supuestos:

a) Fallecimiento de trabajadores en alta o situación asimilada a la de alta:

Las prestaciones tendrán efectos económicos desde el día siguiente al del fallecimiento del causante, siempre que la solicitud sea presentada dentro de los tres meses siguientes a dicha fecha.

Si la solicitud se presenta pasados más de 3 meses desde el fallecimiento, los efectos económicos solo tendrán una retroactividad máxima de 3 meses, contados desde la fecha en que se presente la solicitud.

b) Fallecimiento de pensionistas de jubilación e incapacidad permanente, en la modalidad contributiva:

Los efectos económicos se producen a partir del día primero del mes siguiente al del fallecimiento, si se solicita dentro de los 3 meses siguientes al mismo.

Si la solicitud se presenta después de los 3 meses siguientes al fallecimiento, los efectos son del día de la solicitud, con una retroactividad máxima de 3 meses.

c) En el supuesto de hijos póstumos:

Los efectos económicos se producen desde el día siguiente al de su nacimiento, siempre que la solicitud tenga lugar dentro de los 3 meses siguientes al mismo; aplicándose, de igual modo, la retroactividad máxima de 3 meses desde la fecha de presentación de la solicitud, cuando esta se formule transcurridos más de 3 meses desde la fecha del nacimiento.

d) En el caso de personas desaparecidas con ocasión de un accidente, sea o no de trabajo:

Los efectos económicos de las prestaciones se retrotraen a la fecha del accidente, siempre que la

solicitud se haya presentado dentro de los 180 días naturales siguientes a la expiración del plazo de los 90 días naturales que siguen a la fecha del accidente.

En otro caso, los efectos económicos serán a partir de los 3 meses anteriores a la fecha de la solicitud.

e) Trabajadores en no alta ni asimilada a la de alta:

Los efectos económicos se producen desde la fecha de la solicitud con una retroactividad máxima de 3 meses.

10. AUXILIO POR DEFUNCIÓN

Objeto: Ayuda para hacer frente a los gastos del sepelio.

Quiénes hayan pagado los gastos del sepelio. Salvo prueba en contrario serán: Beneficiarios: I El cónyuge.

I El sobreviviente de una pareja de hecho.

I Los hijos del fallecido que hayan convivido con él habitualmente.

I Los familiares que hayan convivido con el fallecido.

Persona fallecida, cuya muerte origina el derecho a la Causante: prestación.

Encontrarse en alta o en situación asimilada al alta en la Seguridad Social, o percibiendo subsidio de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la

Requisitos: lactancia, maternidad o paternidad o ser pensionista de incapacidad permanente o jubilación del nivel contributivo.

Cuantía: 46,50 euros.

I Presentación de solicitud: 5 años.

Plazos: I Resolución del expediente: 90 días desde la fecha de presentación de la solicitud.

El reconocimiento del derecho a la prestación corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social Entidad competente: o al Instituto Social de la Marina, para los trabajadores del mar. Cuando la muerte sea debida a accidente de trabajo, a la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social.

El derecho al percibo del auxilio por defunción prescribe

Otros datos de interés: a los 5 años.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y ASISTENCIA JURÍDICA Criterio de gestión: 19/2021

Fecha: 19 de julio de 2021

Materia: Pensión de viudedad. Concurrencia de beneficiarios.

Fallecimiento del excónyuge.

ASUNTO:

Percibo íntegro de la pensión de viudedad por parte del cónyuge superviviente en caso de fallecimiento del excónyuge del causante.

CRITERIO DE GESTIÓN:

El Tribunal Supremo (TS) ha dictado la sentencia número 613/2021 de 9 de junio, que es asumida por esta Entidad gestora, en la que reconoce la pensión íntegra de viudedad al cónyuge superviviente cuando, existiendo concurrencia de beneficiarios de la pensión de viudedad, fallece el ex cónyuge del causante.

El Alto Tribunal aplica las reflexiones de la STS número 1015/2017 de 19 de diciembre, en la que se concluyó que si la cuantía correspondiente al excónyuge superaba el importe de la pensión compensatoria, el exceso debía revertir en favor de quien fuese cónyuge (o asimilado) en el momento del fallecimiento. Lo que se recogió en el criterio de gestión

10/2018.

Reconoce el TS que el problema abordado en la sentencia de 2017 es diverso del que se plantea ahora, si bien, considera que las pautas interpretativas allí asumidas pueden ayudar a resolver la cuestión debatida en la sentencia de 2021.

Señala que “opera una especie de vasos comunicantes porque la bajada o subida de la pensión percibida por cada uno de los beneficiarios repercute en el otro”, por lo que

“cuando la pensión del excónyuge se extingue, esa misma porción se traslada a la pensión del cónyuge (o pareja) conviviente”.

Razona que, de no haber existido pensión concurrente, el cónyuge supérstite habría podido percibir la totalidad de la pensión con independencia del tiempo de duración del matrimonio, por lo que tras extinguirse el derecho a percibir pensión de viudedad por parte de la primera esposa del causante, recupera toda su amplitud el derecho originario e íntegro de la viuda.

“No se trata de realizar un nuevo cálculo, ni de revisar los porcentajes de pensión que deba abonar el INSS ni, mucho menos, de aplicar normas sobrevenidas al hecho causante sino de que cese el descuento o reparto que ha tenido sentido solo en tanto existía concurrencia de personas beneficiarias. (...) Lo único que sucede es que desaparece la causa por la que su importe no era satisfecho íntegramente a la viuda. Y, eso sí, se dispensa una protección acorde con el carácter contributivo que posee la viudedad examinada, ya que es el causante quien cumplió los requisitos exigidos para que el sistema abonase una pensión de viudedad a su fallecimiento, con independencia de si era o no compartida.”

Concluye el TS que “en supuesto de concurrencia de personas beneficiarias, al importe de pensión de viudedad que le corresponde al cónyuge supérstite (en proporción al tiempo de convivencia con el causante) se le debe añadir la porción de pensión que (en razón de ese mismo parámetro) ha venido percibiendo el excónyuge a partir del momento en que se extingue este derecho.”

Advierte el Alto Tribunal que “la solución expuesta no puede trasladarse ni al supuesto inverso (fallecimiento de la persona viuda y supervivencia del cónyuge histórico), ni a otros en los que hay concurrencia de diverso tipo (por ejemplo, entre excónyuges) o en los que son otras personas (huérfanos) a quienes el legislador desea que se destine el importe de la pensión extinguida, ni a cualesquiera otros diversos.”

En razón de lo expuesto, y con independencia de la legislación por la que se le hubiese reconocido la pensión de viudedad:

1. Desde el momento en que se extinga por fallecimiento el derecho del excónyuge a la pensión de viudedad, el cónyuge supérstite o pareja actual pasará a percibir la pensión íntegra.

Lo establecido en el párrafo anterior también se aplicará cuando se extinga el derecho del excónyuge a la pensión de viudedad por cualquier otra causa legalmente establecida.

No obstante, lo dispuesto en este apartado 1 no será aplicable en aquellos supuestos en los que el legislador haya previsto que la parte de pensión de viudedad del excónyuge deba incrementar la cuantía de la pensión de orfandad o en favor de familiares.

2. Tal y como advierte el TS, en el supuesto inverso -fallecimiento del cónyuge supérstite

(o pareja actual)-, no procede reconocer la pensión íntegra al excónyuge (quien no habría podido percibir la pensión íntegra aun cuando no hubiese existido concurrencia de beneficiarios, al aplicarse los límites del periodo de convivencia con el causante y de la pensión compensatoria).

Esta información ha sido elaborada teniendo en cuenta la legislación vigente en la fecha que figura en el encabezamiento y se presta en virtud del derecho previsto en el artículo

53, letra f), de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, advirtiéndose que dicha información no produce más efectos que los puramente ilustrativos y de orientación.

I INFOGRAFÍAS Y ESQUEMAS DEL TEMA

I PRESTACIONES POR MUERTE Y SUPERVIVENCIA

AUXILIO POR DEFUNCIÓN	PENSIÓN DE VIUDEDAD	PENSIÓN DE ORFANDAD	PRESTACIÓN EN FAVOR FAMILIAR	INDEMNIZACIÓN AT/EP
Cantidad a tanto alzado Paga gastos sepelio Lo percibe quien los sufraga	52% BR (70% con cargas) Vitalicia o temporal Compatible jubilación/trabajo	20% BR por huérfano Máx. 52% total orfandad Hasta 21 años (25 si estudia)	20% BR Familiares a cargo Sin derecho a viudedad/orfandad	Indemnización especial× meses/años laborados Adicional a pensión

52% Pensión viudedad base	70% Viudedad con cargas familiares	20% Orfandad por hijo (base)	500 días Carencia viudedad (CC)
-------------------------------------	--	--	---

II ERRORES FRECUENTES EN EXAMEN

Error: La pensión de viudedad siempre es el 52% de la BR
Correcto: Es el 52% en general, pero sube al 70% si hay cargas familiares y rentas bajas

Error: El cónyuge divorciado sin pensión compensatoria tiene derecho a viudedad
Correcto: Sin pensión compensatoria el divorciado NO tiene derecho a pensión de viudedad

PREGUNTAS TIPO TEST · TEMA 11

1. ¿Qué porcentaje de la BR del causante corresponde a la pensión básica de viudedad?

- a) 40%
- b) 45%
- c) 52%
- d) 60%

! La pensión de viudedad es el 52% de la BR como regla general. Puede subir al 70% cuando existen cargas familiares y los ingresos propios son reducidos.

2. ¿Cuánto percibe cada huérfano en concepto de pensión de orfandad?

- a) 10% de la BR
- b) 15% de la BR
- c) 20% de la BR
- d) 25% de la BR

! Cada huérfano percibe el 20% de la BR del causante. El límite máximo de todas las pensiones de orfandad en conjunto es el 52% de la BR.

3. ¿Hasta qué edad se cobra la pensión de orfandad si el huérfano estudia y no trabaja?

- a) 21 años
- b) 23 años
- c) 25 años
- d) 26 años

! Con carácter general hasta 21 años; si estudia y no tiene ingresos propios superiores al SMI, se amplía hasta los 25 años.

4. ¿Cuál es el periodo de carencia exigido para la pensión de viudedad en contingencias comunes?

- a) 180 días en los últimos 5 años
- b) 300 días en los últimos 5 años
- c) 500 días en los últimos 5 años
- d) No se exige carencia

! Se exigen 500 días cotizados en los 5 años anteriores al hecho causante. En AT/EP no se exige carencia.

5. ¿El cónyuge divorciado tiene siempre derecho a la pensión de viudedad? a) Sí, siempre que hayan estado casados más de 10 años

- b) Solo si recibía pensión compensatoria del causante

c) No, el divorcio extingue cualquier derecho

d) Sí, si tienen hijos en común

El divorciado solo tiene derecho si percibía pensión compensatoria del causante en el momento del fallecimiento. Sin pensión compensatoria, no hay derecho.

FICHA RESUMEN · TEMA 11

I PENSIÓN DE VIUDEDAD

Cuantía base: 52% BR del causante

› Con cargas familiares (hijos menores 26): 70% BR

› Rentas propias menores 7.569 EUR → incremento al

70%

› Carencia CC: 500 días en 5 años antes hecho causante

› AT/EP: sin carencia exigible

I REQUISITOS CAUSANTE

Alta o asimilada al alta en el momento del fallecimiento

› Pensionista de jubilación o IP: cumple el requisito

› Matrimonio: al menos 1 año de antigüedad (o hijos)

› Pareja de hecho: 2 años inscripción registro

› Separado/divorciado: pensión compensatoria

I PENSIÓN DE ORFANDAD

20% BR por cada huérfano

› Orfandad absoluta: +52% viudedad (si no viudo)

› Límite total orfandad: 52% BR

› Duración: hasta 21 años (25 si estudia y no trabaja)

› Sin límite de edad si incapacidad $\geq 33\%$

I PLAZOS Y EXTINCIÓN

Solicitud viudedad: 3 meses desde fallecimiento (retroactivo)

› Extinción viudedad: matrimonio, fallecimiento

› Viudedad no temporal: contrae nuevo matrimonio

› Orfandad: matrimonio del huérfano

› Auxilio defunción: al portador del fallecido